

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งร้องที่ 127/2535

นายสมภารธ ไสภณ

โจทก์

การรถไฟแห่งประเทศไทย

จำเลย

การรถไฟแห่งประเทศไทย จำกัด ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

ความว่า จำเลยอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่า อุทธรณ์ของ จำเลยเป็นอุทธรณ์
ในลักษณะข้อกฎหมาย โดยให้รับฟังข้อเท็จจริง ว่าโจทก์หลักทรัพย์ของจำเลย อัน
เป็นการฝ่าฝืนกับคำพิพากษา ของศาลแรงงานกลาง เป็นการโต้เถียงข้อเท็จจริงเพื่อ
นำไป สู่ปัญหาข้อกฎหมาย ถือว่าเป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามพระ
ราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและ วิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 จึง
ไม่รับอุทธรณ์ ของจำเลย

จำเลยเห็นว่า อุทธรณ์ของจำเลยเป็นปัญหาข้อกฎหมายว่าคำพิพากษาของศาล
แรงงานกลางไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วยการรับฟัง พยานหลักฐาน ไปรตมีคำสั่งให้
รับอุทธรณ์ของจำเลยด้วย

หมายเหตุ โจทย์ก็แปลงคำตอบ (อันดับ 86)

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยรับโจทก์เข้าทำงานในตำแหน่งหน้าที่และอัตราค่าจ้างไม่ต่ำกว่าเดิม ขณะมีคำสั่งเลิกจ้าง โดยให้นับอายุงานใหม่ของโจทก์ติดต่อกับอายุงานที่คำนวณถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2533 ซึ่งเป็นวันก่อนวันเลิกจ้างโจทก์เป็นต้นไป

จำเลยอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 82)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 84)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อุทธรณ์ของจำเลยเป็นอุทธรณ์ที่ได้เถียงดุลพินิจการรับฟังข้อเท็จจริงของศาลแรงงานกลาง จึงเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงซึ่งต้องห้ามมิให้อุทธรณ์คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2418/2523 ที่จำเลยอ้างมาในคำร้อง ข้อเท็จจริงไม่ตรงกับคดีนี้ที่ศาลแรงงานกลางสั่งไม่รับอุทธรณ์ของจำเลยชอบแล้วให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว อุทธรณ์ของจำเลยเป็นอุทธรณ์ที่ได้เถียงดุลพินิจการรับฟังข้อเท็จจริงของศาลแรงงานกลาง จึงเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงซึ่งต้องห้ามมิให้อุทธรณ์คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2418/2523 ที่จำเลยอ้างมาในคำร้อง ข้อเท็จจริงไม่ตรงกับคดีนี้ที่ศาลแรงงานกลางสั่งไม่รับอุทธรณ์ของจำเลยชอบแล้วให้ยกคำร้อง

(ตัน เวทไว-พรชัย สมรรถเวช-ประพัฒน์ อุฑูภาพ)

แหล่งที่มา

แผนก

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น